

1500214-13.2021.8.26.0411

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c 40, III da Lei n.º 11.343/06 (fls. 234/236).

A defesa do acusado e da acusada, em alegações finais, requereu a desclassificação da conduta dos acusados de tráfico de entorpecentes, para porte de drogas para consumo pessoal. Ainda, pugna pela absolvição do acusado. (fls. 251/253).

É a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Na referida data abaixo, faço conclusos estes autos ao(à) Exmo(a). Sr. Dr.(a) Rodrigo Antonio Menegatti - Juiz(a) de Direito da comarca de Pacaembu.

Processo nº:

1500214-13.2021.8.26.0411

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Praça da Se, Se, CEP 01001-000:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Praça da Se, Se, CEP 01001-000

Réu:

KAUE JESUS DOS SANTOS MTR 921629, Brasileiro, Solteiro, RG 71421305, pai OVERLANDI PEREIRA DOS SANTOS, mãe MARLEIDE DE JESUS OLIVEIRA, Nascido/Nascida 26/08/1996, natural de São Bernardo do Campo - SP, com endereço à Penitenciária de Junqueirópolis, CEP 17890-000, Junqueirópolis - SP e GIOVANNA ALEXANDRA DE ALMEIDA, Brasileira, União Estável, Estudante, RG 30402881, CPF 376.593.648-04, pai EDSON DE ALMEIDA, mãe AGUIDA SILVA DE ALMEIDA, Nascido/Nascida 09/10/1990, natural de São Bernardo do Campo - SP, Outros Dados: (11)960202803 - RECAD/SOGRA, com endereço à Rua Recife, 225, Planalto, CEP 09890-110, São Bernardo do Campo - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

GIOVANNA ALEXANDRA DE ALMEIDA e KAUE JESUS DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 12/12/2020, por volta das 13h, na Penitenciária de Irapuru/SP, a acusada trazia consigo, oculto em suas vestes íntimas, 9,94 (nove

gramas e noventa e quatro centigramas) 5-fluoro-MDMB-PICA, popularmente conhecida como entorpecente "K-4", para fins de entrega ao acusado, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço concorreu para que a acusada trouxesse a droga apreendida.

Denúncia recebida às fls. 157/159.

Defesa prévia do acusada e da acusado às fls. 14/150 e 152/155.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os réus (fls. 161/163).

Ao final, em sede de alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela procedência da ação, condenando os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c 40, III da Lei n.º 11.343/06 (fls. 234/236).

A defesa do acusado e da acusada, em alegações finais, requereu a desclassificação da conduta dos acusados de tráfico de entorpecentes, para porte de drogas para consumo pessoal. Ainda, pugna pela absolvição do acusado. (fls. 251/253).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudos toxicológicos definitivos de fls. 14/16.

A autoria é indubitosa.

A prova oral colhida ratifica o arcabouço probatório informativo que consta dos autos, isso porque, conforme será a seguir exposto, a oitiva das testemunhas responsáveis pelo flagrante é harmônica sobre a autoria.

Da oitiva das partes e testemunha e do interrogatório dos réus.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação, MARY SATIE REDONDARO (A.S.P.): relatou em juízo que:

"Participei sim, Doutor [...] foi no top, foi encontrado no top dela pedaços do suposto K4, ela tentava disfarçar segurando no top, foi onde eu percebi o volume, e aí ela mesmo apresentou. Era pedaços de suposto K4 camuflado no top [...] sempre que isso acontece, a gente sempre pergunta pra quem ela traria a droga, pra quem seria, aí ela falou que era pro Kaue como consta na minha declaração".

A testemunha de acusação, FERNANDO CÉDAR GIÉLAMO (A.S.P.): relatou em juízo que:

"Eu fui informado pelas funcionárias que fazem a pré-revista da entrada de visitar de que elas tinham detectado um volume diferente na roupa da acusada. Eu sou diretor de portaria e elas me comunicaram e aí conversaram com ela e ela falou que estava levando, na verdade, elas encontraram na barra de uma roupa dela, algumas peças de K4 e passaram pra gente pra gente tomar as providências."

O réu KAUE JESUS DOS SANTOS informou que:

"Não vou mentir, eu pedi sim pra ela trazer pra mim, mas pra eu consumir, era só pedacinho, não pra vender [...] eu estou preso por assalto [...] concordo com a

senhora que eu dei essa declaração, porém eu estava com medo e estava assustado, não sabia o que fazer e por isso dei o depoimento dessa forma, mas na verdade a droga era pra mim, era pra eu consumir, eu não ia vender, não tinha nenhum tipo de dívida na unidade [...] pra uso nosso mesmo [...] eu e da minha esposa.”.

A ré GIOVANNA ALEXANDRA DE ALMEIDA disse:

“Então, eu levei mesmo mais pro consumo [...] de nós dois [...] nunca fui processada criminalmente antes [...] sou usuária, faz mais ou menos uns 7 anos [...] falei isso por medo [...] medo e preocupação com meu marido, não quis falar que eu era usuária [...] tive também mas estava com muita vontade e eu quis tentar levar [...] comprei na biqueira, eu mesma fui e comprei [...] estamos juntos há mais ou menos 4 ou 5 anos [...] estou em tratamento psicológico [...] estou tomando remédios”

Passa-se à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência às fls. 04/07, pela oitiva da testemunha MARY SATIE REDONDARO (A.S.P) e FERNANDO CÉDAR GIÉLAMO (A.S.P.), bem como por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 08, laudo pericial de fls. 14/16.

Assim, em se tratando de introdução de entorpecente no sistema prisional, diante do relato dos agentes penitenciários, uníssono, coerente e harmonioso com as demais provas coligidas, verifica-se que a ré praticava a traficância.

Ademais, a quantidade de entorpecente encontrado e, repiso, a forma de acondicionamento se coadunam perfeitamente com a traficância.

Deixo frisado também que o relato da agente merece total credibilidade, não só por coerente com os demais elementos dos autos, mas também porque em nenhum momento foi colocado em dúvida.

É de se consignar, neste momento, que é digno de crédito o depoimento da funcionária, eis que não se extrai dos autos qualquer indício de que seus objetivos seriam o de incriminar injustamente a acusada.

Nesse sentido:

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminoso (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96)

“Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papérolas) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido”. (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Desta forma, nada há que subtraia a credibilidade dos depoimentos prestados pelas funcionárias.

Sendo assim, a versão dos réus, desprovidas de qualquer elemento probatório, visa apenas escapar à responsabilização penal.

Passo à dosimetria da pena

Da ré Giovanna.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré é primária, motivo pelo qual estabeleço sua penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/5, perfazendo o total de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

Friso que a atividade criminosa é insita à condutada ré, pois parte de um complexo sistema de ingresso de drogas no sistema penitenciário, com transporte geralmente de cidade longínquas (São Paulo, principalmente), guarda em pensões destinadas ao acolhimento de esposas/companheiras de detentos das unidades da comarca (existem 05 unidade penitenciárias na comarca de Pacaembu) e posterior ingresso artificioso na unidade prisional, local onde sabido o exuberante valor de cada grama de droga e a sua perniciosidade no comércio interno.

O regime inicial de cumprimento das penas será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade das infrações penais.

Em vista da condição econômica da ré, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Do réu Kaue.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, especialmente os maus antecedentes (fls. 122), estabeleço sua pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, resta presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal (fls. 123), dessa forma, agrava-se a pena em 1/6, que corresponde a 01 ano da pena fixada na primeira fase e 100 dias multa, totalizando 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/6, que fica estabelecida, de forma definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, em 08 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de

substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para:

1 - CONDENAR a ré GIOVANNA ALEXANDRA DE ALMEIDA como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

2 - CONDERAR o réu KAUE JESUS DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 816 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

Os corréus poderão apelar em liberdade, uma vez que inexistente circunstância nova a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Fixo no patamar máximo os honorários ao advogado nomeado pelo convênio da Defensoria Pública.

Transitada esta em julgado, que seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 c.c. o artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C.

Pacaembu, 07 de novembro de 2022.